

1518084-04.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... policiais civis são verdadeiras e estava no tráfico, iniciado naquele mesmo dia. Afirmou antecedentes por tráfico de entorpecentes e trabalho em comércio de doces com a tia, em Perus. Acrescentou que residia sozinho antes de ser preso e que os R\$ 35,00 apreendidos eram seu. Não identificou o fornecedor dos entorpecentes, afirmando que havia troca dos turnos sem muitas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1518084-04.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518084-04.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2217928/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 26681375 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2217928 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

DANILO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do delito descrito pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, em 10 de agosto de 2022, por volta de 13h30min, à Rua Clara Nunes, 649, Conjunto Promorar Estrada da Parada, nesta Cidade e Comarca da Capital, estaria trazendo consigo e guardando, em bolsa de nylon, para entrega ao consumo de terceiros, 99 porções de cocaína (43 unidades em formato em pó e 56 em formato de pedra - crack - peso líquido de 30,14g), e 40 porções de "maconha"- "TETRAHIDROCANNABIOL" (peso líquido de 150,9g), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia, em 30 de agosto de 2022 (fls. 68/69), o réu foi citado e ofereceu resposta à acusação, que não impediu o prosseguimento da ação penal, à míngua das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, ao que se seguiu o interrogatório do réu.

Em alegações finais, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia, ao passo que a DEFENSORIA PÚBLICA postulou pela improcedência, sustentando insuficiência probatória, e, de para o caso de condenação, formulou pleitos subsidiários.

É o relatório.
DECIDO.

A análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, permite concluir pela parcial procedência da denúncia, ajustando-se a conduta do réu DANILO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA ao delito descrito nos artigos 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 .

A materialidade se depreende do Boletim de Ocorrência (fls. 3/6), dos Autos de Prisão em Flagrante (fls. 01) e Exibição e Apreensão (fls. 9/10) e dos Laudos de Constatação (fls. 32/35), de Exame Químico-toxicológico (fls. 77/79), da bolsa (fls. 80/82) e do rádio comunicador (fls. 83/88), além da prova oral produzida.

Por outro lado, a autoria delitiva pode ser ser, tranquilamente, creditada ao réu que, em interrogatório judicial, disse que as palavras dos policiais civis são verdadeiras e estava no tráfico, iniciado naquele mesmo dia. Afirmou antecedentes por tráfico de entorpecentes e trabalho em comércio de doces com a tia, em Perus. Acrescentou que residia sozinho antes de ser preso e que os R\$ 35,00 apreendidos eram seu. Não identificou o fornecedor dos entorpecentes, afirmando que havia troca dos turnos sem muitas informações.

Trata-se a confissão de elemento idôneo de prova se afinada com o restante do acervo probatório reunido, caso dos autos.

A testemunha Robson Gomes, policial civil, relatou que o local onde o réu foi preso é conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, onde pessoas ficam sentadas em "cadeirinha", usada para o " repasse" das drogas. Os policiais surpreenderam o réu por trás e ele disse "caiu", " de novo". Não se recorda quais drogas foram apreendidas na posse do réu, mais especificamente no seu colo, bem como do encontro de dinheiro. Não conhecia o réu de outras ocorrências e quando estavam se aproximando viram duas pessoas que correram, arrematou.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Vítor Leonardo, também policial civil, esclarecendo que as porções de drogas estavam dentro de um estojo. Os policiais civis, agentes públicos, ouvidos sem oposição de contradita e após regular compromisso, prestaram depoimentos idôneos e convincentes e não há, nos autos, sequer indício de cometimento de arbitrariedade que pudesse impedir o uso de suas palavras no embasamento da sentença, no caso dos autos, condenatória.

Aliás, o réu e os policiais civis sequer se conheciam, como restou devidamente comprovado, sem demonstração de motivo para que tão grave acusação fosse feita, sem lastro em veracidade.

Em sede de crime contra a saúde pública, a palavra dos policiais é extremamente relevante, diante da dificuldade de encontrar, nos tempos atuais, testemunhas civis dispostas a depor contra traficantes, ante o notório e justificado temor que estes impõem àqueles que, de alguma forma, possam causar-lhes embaraço.

Nesse sentido:

"A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não

torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94). "O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC 73.518- 5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Ademais, observo que as circunstâncias em que apreendidas as substâncias entorpecentes - significativa quantidade, de naturezas diversas tudo embalado individualmente, além da apreensão de aparelho de comunicação - autorizam concluir pela mercancia ilícita.

Finalmente, não há causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu ou extingam sua punibilidade, razão pela qual procede, ainda que em parte, presente ação, o tráfico de entorpecentes privilegiado.

Passo à dosagem das penas, de acordo com as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06.

Na primeira fase, não se revela dolo anormal à espécie, e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, a menoridade relativa e a confissão espontânea não têm o condão de diminuir as penas aquém do mínimo legal. Finalmente, na terceira fase, não há prova, nos autos de que o réu estivesse introjetado em organização criminosa, cumprindo anotar que processo criminal em andamento , (1512453-16.2021.8.26.0228- 6ª VC) não pode impedir a aplicação do redutor, sob pena de inobservância ao princípio constitucional da presunção da inocência, mas enseja diminuição no limite intermediário, o que enseja penas definitivas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, CONDENANDO o réu DANILO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA, qualificado nos autos , como incurso no delito descrito no artigo 33, caput, e § 4º, da Lei de Drogas, e, aplicando-lhe as penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elementos de convicção sobre a capacidade financeira do réu, a impedir valoração diversa.

Estabeleço o regime inicial ABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33 do Código Penal e porque ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos porque o réu que responde a outro processo, por delito de mesma natureza e não demonstra responsabilidade suficiente para o cumprimento dessa modalidade de reprimenda.

Condeno o réu ao pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100UFESPs, reconhecida a hipossuficiência financeira, presumida pela representação pela DEFENSORIA PÚBLICA.

Com o trânsito em julgado, providencie-se a realização de audiência admonitória, expeça-se ofício liberatório, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e promova-se a liquidação da pena pecuniária imposta.

Manifestado desinteresse ao recurso, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, réu e DEFENSORIA

PÚBLICA. Trânsito em julgado nesta data

Cerifique-se a incineração da substância entorpecente apreendida e declaro perdimento do numerário e objetos apreendido, nos termos do artigo 62-A da Lei 11.343/06.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

São Paulo, 31 de outubro de 2022.

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA